

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 370/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง
นาย สม รักษ์ หอ สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

จำเลยมีฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อเสพเป็น
ยารักษาโรค เพียงแต่มีได้ เสพตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้
ประกอบ โรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมที่ได้รับอนุญาต แล้ว
เท่านั้น ทั้งฝิ่นที่ใช้ผสมน้ำก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ใช้ฝิ่นเพียง 8.8 กรัม
ผสมน้ำถึง 3 ขวด และเป็นเพียงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 จำเลยไม่เคย ต้อง
โทษจำคุกมาก่อน และมีอาชีพมั่นคง การลงโทษจำคุกจำเลย ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
ใด ๆ แก่สังคม การรอกการลงโทษ ให้แก่จำเลยโดยกำหนดวิธีการคุมประพฤติน่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท
2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่
หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท ที่ศาลชั้นต้นพิพากษา
ลงโทษจำเลย ในความผิดฐานดังกล่าวโดยให้จำคุก 4 เดือน นั้น แม้ว่า จะต่ำกว่า
อัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้ลงโทษให้ถูกต้อง
ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา
225

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเสพฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยวิธีนำฝิ่น
สุกผสมน้ำดื่มเข้าสู่ร่างกายเพื่อรักษาโรคโดยมิได้เป็นการเสพตามคำสั่งของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันต
กรรมที่ได้รับอนุญาต และจำเลยมีฝิ่นสุกผสมน้ำจำนวน 3 ขวด น้ำหนัก 8.8 กรัม ไว้
ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 17, 58, 69, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง, 58, 69 วรรคหนึ่ง, 91 เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ไว้ในครอบครองให้จำคุก 4
เดือน ฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน
จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยมีเพียงประเด็นว่าควร
รอกการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยมีฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 2 ไว้ในครอบครองเพื่อเสพเป็นยารักษาโรค เพียงแต่มิได้เสพตามคำสั่งของ
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันต
กรรมที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ทั้งฝิ่นที่ใช้ผสมน้ำก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ
ใช้ฝิ่นเพียง 8.8 กรัม ผสมน้ำถึง 3 ขวด และเป็นเพียงยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และมีอาชีพมั่นคง การลงโทษจำคุกจำเลยไม่ก่อ
ให้เกิดประโยชน์ใด ๆ แก่สังคม การรอกการลงโทษให้แก่จำเลยโดยกำหนดวิธีการคุม
ประพฤติน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3
พิพากษาลงโทษจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษให้แก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาจำเลยฟังขึ้น

อนึ่ง ความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 2ตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐาน
ดังกล่าวโดยให้จำคุก 4 เดือน นั้น แม้ว่าจะต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแต่
เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาขอให้ลงโทษให้ถูกต้อง ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้อง
ได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษแก่จำเลยมีกำหนด 2 ปี และให้คุม
ประพฤติจำเลยโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 3 เดือน ต่อ 1
ครั้ง และห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิดเป็นเวลา 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-พิมล สมานิตย์-วิชัย ชื่นชมพูนุท)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ